

1500440-96.2020.8.26.0558
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Comarca: Catanduva
Foro: Foro de Catanduva
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO AUGUSTO ESTEVAM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do condenado/sentenciado, de acordo com Julgado do Colendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Catanduva
Foro de Catanduva
1ª Vara Criminal
Parque das Américas, 55, Catanduva - SP - cep 15800-032
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500440-96.2020.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500440-96.2020.8.26.0558
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO AUGUSTO ESTEVAM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do condenado/sentenciado, de acordo com Julgado do Colendo Superior de Justiça, que assim dispõe: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (Tema Repetitivo 931, revisado, r. decisão de 24 de novembro de 2021).
Assim, nos termos da r. manifestação do órgão ministerial de págs. 478/479, a qual peço licença para adotar como fundamento de decidir, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

do acusado DIEGO AUGUSTO ESTEVAM, quanto à pena de multa.
Comunique-se, por ofício, ao r. Juízo de Direito das Execuções Criminais por onde tramita o processo de execução do(a) sentenciado(a).
Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se ciência ao Ministério Público.
P.I.C.
Catanduva, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA